Các cơ quan tiến hành tố tụng không chứng minh được sự liên quan của Dân đối với vụ án này. Ngày 30/7/2005, Toà án nhân dân Quận Đ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Theo quyết định, thành phần Hội đồng xét xử gồm có Thẩm phán Nguyễn Hoàng A; Hội thẩm Nguyễn Quốc T, cán bộ Sở Kế hoạch và đầu tư; Hôi thẩm Nguyễn Thị M, cán bộ Hội phụ nữ thành phố H.

Câu hỏi 5 (0,5 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về nội dung quyết định đưa vụ án ra xét xử nêu trên? Giải thích tại sao?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Khi gặp gỡ các bị cáo, anh (chị) cần trao đổi với các bị cáo những vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Ngày 15/8/2005, Toà án nhân dân Quận Đ mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Văn Hình và Trần Quang Sự về tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. Anh Nguyễn Ngọc Hoá vắng mặt tại phiên toà. Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà vì vắng mặt người bị hại. Hội đồng xét xử hỏi ý kiến của anh (chị).

Câu hỏi 7 (0,5 điểm): Hãy trình bày ý kiến của anh (chị) về yêu cầu của Kiểm sát viên.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà, Hình giữ nguyên lời khai như ở cơ quan điều tra. Sự khai "Khi tôi đi học về, anh Hình bảo tôi mang vé xe vào bãi gửi xe Bệnh viện X trả cho người giữ xe. Khi vào đến bãi gửi xe, tôi thấy có hai chiếc xe cùng được ghi số 45, trong đó có chiếc xe Dylan mới rất đẹp. Tôi đánh liều dắt chiếc xe ra, trả vé lấy xe. Người giữ xe không nghi ngờ gì nên tôi đã dắt xe đi. Tôi không nói gì cho anh Hình về việc lấy xe"

Anh Dân khai "Chúng tôi chỉ có hai người trông xe mà lượng xe lại quá nhiều nên thỉnh thoảng vẫn có tình trạng ghi trùng, ghi nhầm số xe"

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát cho rằng hai bị cáo đã có sự bàn bạc, phối hợp để lấy xe của anh Hoá; bị cáo Sự đã chuẩn bị rất chu đáo, cố tình lấy bằng được chiếc xe có giá trị lớn thể hiện ở chỗ bị cáo đã chuẩn bị phấn và sửa số xe; tình trạng ghi nhầm số xe thỉnh thoảng mới xảy ra và khó có thể nhầm đối với một chiếc xe mới và có giá trị như xe của anh Hoá.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Hãy viết đoạn tranh luận lại quan điểm trên của đại diện Viện kiểm sát.

Câu hỏi 9 (1.5 điểm): Hãy trình bày những luận điểm chính để bào chữa cho các bị cáo.

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân quận Đ áp dụng điểm e, khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự; điểm g, b khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hình 12 tháng tù cho hưởng án treo, bị cáo Sự 24 tháng tù.

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh (chị) hãy giúp Trần Quang Sự viết đơn kháng cáo đối với bản án nêu trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-18/240

Câu 1: Không đồng ý.

Giải thích về tội trộm cắp, về hành vi của Hình, Sự: hành vi lén lút thay đổi số ghi trên xe cho phù hợp với thẻ xe nhặt được để lấy xe>>> cấu thành tội trộm cắp.